

[1] 한도대출 대출금 횡령

- 前 □□□□부 소속 ◇급 ○○○ 차장대우는 2015. 4. 14.부터 2016. 6. 30.까지 □□팀에서 △△△△△△ 자금운용 업무를, 2016. 7. 1.부터 2019. 1. 28.(2019. 1. 29. 직무대기)까지 같은 팀에서 위탁개발 필요자금 관련 한도대출 차입업무를 담당하였음
- 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제3조(회계관계직원의 의무) 및 「회계사무규정」 제13조(회계관계직원의 책임)에 따르면 회계관계직원은 법령 기타 관계 규정이 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 한다고 되어 있고
- 「자금 출납 및 수급관리요강」 제4조(수급자금 관리계좌)에 따르면 일일자금의 수급은 자금집금계좌¹⁾로 관리함을 원칙으로 한다고 되어 있으며
- 같은 요강 제9조(자금운용을 위한 집금)에 따르면 일일 자금운용을 위하여 업무별 거래계좌²⁾에 입금된 자금은 CMS³⁾ 등을 이용한 온라인 처리를 통해 자금지급계좌인 당좌계좌로 이체하여야 한다고 되어 있음

1)~3) 「자금 출납 및 수급관리요강」 제3조(정의)

구분	정의
자금집금계좌	자금운용을 위하여 거래계좌에 입금된 자금을 집금하는 당좌예금 계좌
거래계좌	자금의 입금업무를 수행하기 위하여 금융기관 등에 개설한 계좌
CMS	자금 입·출금시 현금을 주고 받지 않고 거래은행과 공사의 메인컴퓨터를 전용통신망으로 연결하여 처리하는 방식

- 또한, 「기록물관리세칙」 제41조(인장의 관리)에 따르면 각 부점에서 사용하는 인장은 각 부점의 장이 관리하며, 각 부점의 장은 인장보조관리자를 지정하여 인장을 관리하게 한다고 되어 있음
- 따라서, □□□□부에서 한도대출 차입 업무를 담당하고 있는 ○○○는 위탁개발 관련 부점으로부터 필요자금 차입 요청이 있으면 당일의 필요자금을 집계한 후 차입금액 및 차입금리를 결정하여 한도대출⁴⁾ 차입에 대한 □□□□부장의 승인을 받은 후
 - 한도대출 차입을 위해 선정한 ●●은행의 ‘대출금 지급 신청서’ 양식에 대출금액을 기재하고 기 신고한 사용 인감을 인장보조관리자로부터 날인받아 ●●은행에 대출을 신청하며
 - 한도대출 대출금 입금을 위해 개설한 ●●은행 거래계좌(계좌번호 : ●●은행 ▷▷▷▷▷▷-▷▷-▷▷▷▷▷▷)에 신청한 대출금액이 입금되면 즉시 ●●은행 인터넷뱅킹시스템에 접속하여 대출금액 전액을 자금집금계좌인 공사 당좌계좌(계좌번호 : ●●은행 ▷▷▷-▷▷-▷▷▷▷▷▷)로 이체하여 위탁개발 필요자금을 조달하는 등
 - 한도대출 차입시 승인받은 ‘대출금 지급 신청서’를 위·변조 또는 허위 작성하거나, 사용인감을 보조인장관리자의 승인없이 무단으로 사용하거나, 대출금 관련 회계처리를 허위로 하는 등의 방법으로 대출금을 개인 계좌로 입금하여 사적으로 사용하는 일이 없도록 하여야 함

4) 공사는 위탁개발 사업 관련 소요자금 마련을 위해 아래 표와 같이 2017. 9. 19. ●●은행을 차입기관으로 선정하여 차입한도를 400억 원으로 하는 한도대출 약정을 체결하였음

차입기관	약정일	약정기간	차입한도	금리	이자지급조건
------	-----	------	------	----	--------

“기재 생략”

- 그런데, 위 사람이 한도대출 차입 업무를 담당하기 시작한 2016. 7. 1.부터 2019. 1. 28.까지 한도대출 대출금 처리 실태를 점검한 결과

① 대출금액 중에서 일부를 횡령한 후 잔액만 당좌계좌 입금

- 위 사람은 2018. 10. 25. ◇◇◇ 부장으로부터 위탁개발 필요 자금 455백만 원에 대한 한도대출 차입 승인을 받고 '대출금 지급 신청서'상 대출금액도 동일하게 455백만 원으로 작성하여 ●●은행에 대출을 신청한 후, 같은 날 오전 9시 47분경 ●●은행의 공사 명의 거래계좌(계좌번호 : ●●은행 >>>>>>->>->>>>>>)에 455백만 원이 입금되자⁵⁾
- 공사 공인인증서가 자기 컴퓨터에 저장되어 있는 점⁶⁾, 자금 이체시 추가 인증수단인 OTP카드를 관리하던 자금운용 담당자 ◇급 △△△ 대리가 OTP카드를 보관하고 있는 위치를 알고 있고 당시 △△△ 대리가 부재중인 점⁷⁾, 인터넷뱅킹시 마스터 메뉴에서 지정된 ●●은행 상환금 입금 계좌와 공사 당좌계좌 외의 이체가능계좌를 추가할 수 있는 방법을 우연히 알게 된 점, 대출금과 차입금계정에 대한 잔액 대사를 매월 하지 않는 점 등을 이용하여

5) 2018. 10. 25. 455백만 원 차입에 대한 ◇◇◇ 부장의 전자결재 완료 시각은 같은 날 9시 57분이나, ●●은행의 455백만 원 대출금 입금 시각은 9시 47분으로 전자결재보다 대출실행시각이 더 빠른 것에 대해 ○○○는 전자결재 완료 전에 '대출금 지급 신청서'를 작성하고 사용인감을 날인하여 ●●은행에 팩스로 보냈고, 추후 원본을 ●●은행에 직접 제출하였다고 진술하였음

6) ○○○는 공사 공인인증서는 □□팀 팀원 모두가 갖고 있다고 진술하였음

7) ○○○는 자금운용 담당자 △△△ 대리가 OTP카드를 관리하며, △△△ 대리가 부재 중인 경우에는 OTP카드가 △△△ 대리의 책상 서랍에 있음을 알고 있으며, 이는 □□팀 팀원 모두가 알고 있다고 진술하였음. 아울러, 이번 횡령사건은 모두 △△△ 대리가 휴가, 교육, 출장 등 부재 중인 때 발생하였음

- ●●은행 인터넷뱅킹시스템에 접속하여 부재 중인 △△△ 대리의 책상서랍에서 OTP카드를 가져와 같은 날 오전 9시 54분경에 입금된 455백만 원 중 100백만 원을 본인 명의의 계좌(계좌번호 : ●●은행 >>>->>->>>>>>)로 이체하여 [표 1]과 같이 100백만 원을 횡령하고

△ 공사 당좌계좌(계좌번호 : ●●은행 >>>->>->>>>>>)에는 같은 날 오후 15시 13분경에 나머지 355백만 원을 이체하였음

[표 1] 당좌계좌 입금액을 축소하여 대출금을 횡령한 현황

(단위 : 백만 원)

부점장 대출승인 내용		한도대출 신청 내용		당좌계좌 이체액 (B)	횡령액 (A-B)
승인일	승인금액	대출신청일	대출금액 (A)		

“기재 생략”

- 이후, 위 사람은 같은 날 차입 관련 전표를 [표 2]와 같이 정상적인 차입이 있었던 것처럼 처리하였음

[표 2] 2018. 10. 25.일 회계처리 내역

(단위 : 백만 원)

(정당) 회계처리 내용 (전표일자 : 2018. 10. 25.)	전표발생시각 (담당자)	전표승인시각 (승인자)
--	-----------------	-----------------

“기재 생략”

② 차입금 부족 충당을 위한 대출금 부정 신청

- 또한, 위 사람은 2018. 10. 25. 대출금 100백만 원 횡령으로 차입금 및 당좌계좌 잔액이 각각 동 금액만큼 부족하므로 이 사실을 감추기 위해
 - 2018. 10. 31. 위탁개발 필요자금 15,176백만 원에 대해 ◇◇◇◇ 부장으로부터 한도대출 차입 승인을 받은 후, 승인받은 대출 금액보다 100백만 원만큼을 추가하여 15,276백만 원으로 대출 금액을 기재하는 등 ‘대출금 지급 신청서’를 위·변조하고, 인감보조관리자인 ▲▲▲ 팀장 몰래 사용인감을 무단으로 날인하여 정상적인 대출 신청인 것처럼 ●●은행에 대출 신청한 후 같은 날 오후 13시 48분경 ●●은행의 공사 명의 거래계좌에 15,276백만 원이 입금되자
 - ●●은행 인터넷뱅킹시스템에 접속하여, 부재 중인 △△△ 대리 자리에서 OTP카드를 가져와 [표 3]과 같이 같은 날 오후 15시 11분경에 입금된 15,276백만 원 전액을 공사 당좌계좌로 이체 하였음

[표 3] 횡령에 따른 차입금 등 잔액을 충당하기 위한 부당대출 현황

(단위 : 백만 원)

부점장 대출승인 내용		한도대출 신청 내용		당좌계좌 이체액 (C)	추가대출액 (B-A)
승인일	승인금액 (A)	대출신청일	대출금액 (B)		

“기재 생략”

- 이에 따라, 위 사람은 2018. 10. 31. 부당대출을 통해 차입금 및 당좌계좌 계정잔액을 100백만 원을 추가로 발생시켰으며, [표 4]와 같이 2018. 11. 1., 2018. 10. 25. 승인된 455백만 원에 대한 전표를 삭제하고, 355백만원으로 수정하여 전표를 재발행함으로써 2018. 10. 25.에 100백만 원을 횡령한 사실을 감추는 등 허위로 회계처리하였으며⁸⁾

△ 2018. 10. 31. 한도대출 15,176백만 원에 대해서도 같은 날 단기차입금 15,176백만 원으로 정상적으로 전표를 발행하였으나, 2018. 11. 9. 위 전표를 삭제한 후 단기차입금을 실제 대출 금액보다 100백만 원 많은 15,276백만 원으로 수정하여 전표를 발행하였음

[표 4] 2018. 10. 25.일자 대출금에 대한 회계처리 내용

(단위 : 백만 원)

구분	당초 회계처리 내용 (전표일자 : 2018. 10. 25.)	전표삭제요청시각 (담당자)	전표삭제승인시각 (승인자)
----	--------------------------------------	-------------------	-------------------

“기재 생략”

구분	수정된 회계처리 내용 (전표일자 : 2018. 10. 25.)	전표발행시각 (담당자)	전표승인시각 (승인자)
----	---------------------------------------	-----------------	-----------------

“기재 생략”

8) 2018. 10. 31일자 100백만 원 부당대출에 따른 잔액 변동내용

구분	2018. 10. 25.(A) (승인금액 대비 차액)	2018. 10. 31.(B) (승인금액 대비 차액)	합계(A+B) (승인금액 대비 차액)
----	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------

“기재 생략”

③ 대출금 지급 신청서를 위·변조하여 대출금 횡령

- 또한, 위 사람은 2018. 11. 2. ◇◇◇ 부장으로부터 위탁개발 필요자금 1,221백만 원에 대한 한도대출 대출 승인을 받은 후
 - 승인받은 대출금액보다 100백만 원만큼 추가하여 1,321백만 원으로 대출금액을 기재하는 등 ‘대출금 지급 신청서’를 위·변조하고, 사용인감을 무단으로 날인하여 정상적인 대출 신청인 것처럼 ●●은행에 대출신청한 후 같은 날 오전 9시 22분경에 ●●은행의 공사 명의 거래계좌에 1,321백만 원이 입금되자
 - ②항과 같은 방법으로 ●●은행 인터넷뱅킹시스템에 접속하여, 같은 날 오전 9시 27분경에 1,321백만 원 중 1,221백만 원만 당좌계좌로 이체하고, 같은 날 9시 28분경에 나머지 100백만 원은 본인 명의의 계좌(계좌번호 : ●●은행 ▷▷▷-▷▷-▷▷▷▷▷▷)로 이체하여 100백만 원을 횡령하는 등 [표 5]와 같이 4차례에 걸쳐 ‘대출금 지급 신청서’상 지급신청금액을 위·변조하고 무단으로 사용인감을 날인하는 방법으로 총 600백만 원을 횡령하였음

[표 5] 대출금 지급 신청서 금액을 위·변조하여 대출금을 횡령한 현황
(단위 : 백만 원)

부점장 대출승인 내용		한도대출 신청 내용		당좌계좌 이체액 (B)	횡령액 (A-B)
승인일	승인금액	대출신청일	대출금액 (A)		

“기재 생략”

- 한편, 위 사람은 [표 5]와 관련된 차입에 대해서는 횡령액 600백만 원을 제외하고 승인받은 금액과 당좌계좌 잔액이 일치하도록 하는 등 정상적인 차입이 있었던 것처럼 회계처리하였음

④ 대출금 지급 신청서를 허위로 작성하여 대출금 횡령

- 또한, 위 사람은 2019. 1. 11. 위탁개발 관련 부점의 차입 요청이 없어 부점장의 한도대출 대출 승인이 없었는데도
 - ‘대출금 지급 신청서’상 대출신청금액을 200백만 원으로 기재하고, 사용인감을 무단으로 날인하는 등 정상적인 대출 신청인 것처럼 ●●은행에 대출신청한 후 같은 날 오후 17시 22분경에 ●●은행 공사 명의 거래계좌에 200백만 원이 입금되자
 - ●●은행 인터넷뱅킹시스템에 접속하여, 같은날 오후 18시 12분경에 200백만 원 전액을 본인 명의의 계좌(계좌번호 : ●●은행 >>>>->>->>>>>>>>)로 이체하여 200백만 원을 횡령하는 등 [표 6]과 같이 2차례에 걸쳐 ‘대출금 지급 신청서’상 지급신청금액을 허위로 작성하고 무단으로 사용인감을 날인하는 방법으로 총 700백만 원을 횡령하였음

[표 6] 대출금 지급 신청서를 허위로 작성하여 대출금을 횡령한 현황

(단위 : 백만 원)

부점장 대출승인 내용		한도대출 신청 내용		당좌계좌 이체액 (B)	횡령액 (A-B)
승인일	승인금액	대출신청일	대출금액 (A)		

“기재 생략”

□ 결국, 위 사람은 [별표 1]과 같이 2018. 10. 25.부터 2019. 1. 25.까지 7차례에 걸쳐 총 1,400백만 원의 한도대출 대출금을 횡령하여 사적으로 사용하였고⁹⁾

○ [별표 2]와 같이 횡령액 1,400,000,000원 및 이자 2,389,340원, 총 1,402,389,340원을 감사 착수 전인 2019. 1. 28.일에 당좌계좌에 입금하여 반환한 후 담당 팀장인 ▲▲▲에게 자진 신고하였음

□ 따라서, 위 사람은 한도대출 대출금 1,400백만 원을 횡령하여 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제3조를 위반하였을 뿐만 아니라 「인사규정」 제44조 제1호, 제2호, 제3호, 제5호 및 제11호¹⁰⁾에 해당하므로 징계대상임

< 조치할 사항 >

◇ 사장은 공사의 한도대출 대출금 1,400백만 원을 횡령하여 사적 용도로 사용하는 등 불법행위를 한 ◇급 ○○○ 차장대우에 대해

○ 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(면직) 처분하시기 바람.
(징계)

9) 또한, 2018. 10. 25. 당일 지급하여야 할 위탁개발 필요자금 지급을 위한 대출금 455백만 원 중 100백만 원을 횡령하여 공사회계 단기차입금 등 계정잔액이 불일치되자, 2018. 10. 31. 부당하게 100백만 원을 대출하여 허위로 회계처리하는 등 회계사고를 은폐하고자 한 사실이 있음

10) 제44조(징계대상) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원을 징계대상으로 한다.

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 사람
2. 배임, 횡령, 수뢰, 그 밖에 업무와 관련하여 금품을 수수한 사람
3. 직무태만한 사람
5. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 사람
11. 그 밖에 위법 부당한 행위를 한 사람

[별표 1]

한도대출 대출금 회령 현황

(단위:백만 원)

“기재 생략”

[별표 2]

한도대출 대출금 회령 및 상환 현황

(단위: 원)

“기재 생략”

